

[기출][2][2015-1]사내 무단 유인물 배포를 이유로 한 징계해고의 정당성 및 불이익취급 부당노동행위 성립 여부

【문제 1】 근로자 甲은 A 회사에 입사하여 근무하던 중 2015 년 3 월 A 회사의 노동조합의 조합장 선거에 입후보하였다. 노동조합의 조합장 선거에는 근로자 甲을 비롯하여 총 4 명이 입후보하여 선거운동을 진행하였으나, 선거운동과정에서 근로자 甲은 조합장에 당선될 가능성이 없음을 알고 스스로 후보를 사퇴하였다.

그런데 근로자 甲은 다른 후보자가 자신의 사퇴이유를 왜곡하여 선거운동에 이용하고 있다는 사실을 알고 이를 바로잡기 위하여 A 회사의 승인을 받지 아니한 채, 직접 작성한 300 여 매의 유인물을 점심시간을 이용하여 조합원들에게 배포하였다. 이후 A 회사는 근로자 甲의 행위가 단체협약 제 10 조에 위반되고, 징계해고 사유를 규정하고 있는 취업규칙 제 92 조(단체협약 제 50 조와 동일)에 해당한다고 보아 근로자 甲을 징계해고하였다.

「단체협약 제 10 조(조합활동의 사전승인)」

- 노조는 회사구내에 있어서 게시 혹은 인쇄물의 첨부 및 배부토록 할 때는 1 일 전에 회사의 승인을 얻어야 한다.

「단체협약 제 50 조(징계해고사유)」 및 「취업규칙 제 92 조(징계해고사유)」

- 회사 내에서 무단으로 문서, 도서 등의 배포나 부착 또는 시위, 집회의 선동, 유언비어 살포 등의 행위

근로자 甲은 A 회사가 징계해고한 것은 정당한 조합활동을 이유로 한 불이익취급의 부당노동행위라고 주장한다. 근로자 甲의 주장이 타당한지 여부를 논하시오. (50 점)